

△△△△△△ 상임감사

주의4, 시정, 통보

제 목	이동통신 공용기지국 점용기간 만료에 따른 후속조치 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△법 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 △△구역에서 △△사업 외에 △△, 별채, 개간, 그밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 △△관리청의 허가(협의)를 받아야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△법 제24조제1항에 따라 ‘△△△△을 점△△거나 사용한 자는 점용 또는 사용의 기간이 끝나거나 점용 또는 사용을 그만 둔 때에는 △△△△을 원상으로 회복’시켜야 한다.

또한 공단 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제4조 및 제5조 규정에 따라 ‘△△△△은 지역담당자를 지정하여 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하며, 불법행위 적발 및 재발방지 등 행정조치 책임은 △△△△△△, 지역담당자

(△△장 포함)에게 있으며, △△△△은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 불법행위 발생 및 조치대장과 △△운영시스템에 등재한 후 불법행위자에 대한 자진철회 등 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 하여야 한다.

아울러 △△계획부-1285호(2013.11.04.) 「허가 및 협의의 사후관리 철저 지시」에 따르면 △△내 허가 및 협의된 사항에 대하여 사업시행자가 사업기간 내에 사업을 하기 어렵다고 판단되는 경우 만료기간을 안내하는 등 사전 조치를 취하도록 하였으며, 허가담당자는 사업완료 후 사후관리점검표를 허가(협의)내역과 비교 검토하여 사후관리가 철저히 이행될 수 있도록 조치를 지시하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 행위허가 업무를 추진함에 있어 점용기간이 도래하는 행위허가(협의 포함) 건에 대하여는 점용기간 만료전 기간연장, 또는 자진철회 등 원상회복 조치가 이루어질 수 있도록 민원안내 등의 조치를 취하여야 하며, 점용기간이 만료되었으나 자진철회 등 원상회복 조치가 이루어지지 않는 경우 지역책임자는 적발보고 등의 조치를 취하여야 한다.

[표 1] 이동통신 공용기지국 점용기간 만료 및 조치현황

행위명	위치	용도 △△	신청인	사업 내용	점·사용 기간 (만료일)	점용기간만료에 따른 후속조치				비 고
						지역책임담당자	행정 조치일	허가업무 담당자	행정 조치일	
이동통신 공용기지국 설치 허가	△△ △△△ △△△ △△△ 산69-1	△△ △△ △△ △△	△△△△ △△△(주) (대표: △△△, △△△)	이동통신 공용기지 국 설치	2018.07. 05. ~ 2021. 07.04.	△△△ (2021. 02. 01. ~ 2023. 01. 01.)	-	△△△ (2021.04.10. ~2022. 02. 06.)	-	-
						△△△ (2023. 01. 02. ~ 2023. 12. 31.)	-			
						△△△ (2024. 01. 01. ~ 감사일 현재)	-			

자료: △△△ 제출자료 재구성

2018년 7월 6일 허가(협의) 처리된 이동통신 공용기지국 설치 건에 대하여 2021년 7월 4일 점용기간이 만료되었음에도 허가업무담당자인 △△△ △급△△△은 민원인에게 재신청 또는 자진철거 등 원상회복 조치할 수 있도록 안내 등의 적절한 조치를 취하지 않았으며,

또한 지역책임담당자는 점용기간이 만료된 이후 자진철거 등 원상회복 조치가 이루어지지 않고 있음에도 적발보고 등 필요한 조치를 취하지 않은 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 △△△면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△△)에게 이동통신 공용기지국 점용기간 만료에 따라 후속조치 업무를 소홀히 한 △△△ △급△△△, △△△ △급△△△, △△△ △급 △△△, △△△ △급 △△△에 대하여 신분상 주의 처분을 요구합니다.(주의 4)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 행위허가 재신청 또는 자진철거 안내 등 원상회복을 조치할 수 있도록 시정하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)